

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2928/2543

บริษัทอีสต์แลนด์ โพรดิวิธ จำกัด
บริษัทเหมืองยางสินไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 6, มาตรา 31 (3)

ป.รษฎากร มาตรา 180

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง

เงื่อนไขตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 31 (3) ที่กำหนดให้คำแปลภาษาไทยของคำชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการที่อ้างส่งต่อศาลนั้นต้องมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตนแล้ว เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนทางการทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับรองนั้น เป็นเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพียงเพื่อความน่าเชื่อถือของเอกสารซึ่งกระทำในต่างประเทศเท่านั้น จึงไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อจำเลยสละประเด็นข้อนี้โดยไม่คัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาลชั้นต้น จำเลยจึงอุทธรณ์ว่าคำแปลภาษาไทยดังกล่าวไม่มีผู้แปล เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศตัวแทนทางการทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับรองไม่ได้

ปัญหาว่าหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ. 1 ถึง จ. 5 ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์หรือไม่ก็ดี และเอกสารหมาย จ. 1 และ จ. 2 ไม่สมบูรณ์เนื่องจากมิได้ปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รษฎากรหรือไม่ก็ดี เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

หนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแทนโจทก์ในการ
 "ยื่นฟ้องต่อผู้คดีและดำเนินการไปจนสำเร็จในศาลทั้งปวง?ในประเทศไทย?หรือ
 ดำเนินกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา?" ข้อความดังกล่าว
 ย่อมหมายถึงการฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วย

หนังสือมอบอำนาจกระทำในต่างประเทศไม่อยู่ในบังคับแห่ง ป.ร. ซึ่งฎากรที่จะต้องปิดอากรแสตมป์

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 ที่บัญญัติให้สัญญา
อนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่กรณีได้ต่อเมื่อ มีหลักฐานเอกสารหรือมีข้อสัญญาอยู่ใน
เอกสารโต้ตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรพิมพ์หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกัน เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจไต่สวนและชี้ขาดข้อพิพาทของ
อนุญาโตตุลาการ จึงเป็นข้อที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น แม้
จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จำเลยก็อุทธรณ์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยชำระ
เงินจำนวน 3,604,905 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ 23 มกราคม 2539 ถึงวันทำคำชี้ขาดคือวันที่ 30 เมษายน 2539 เป็นเวลา 97
วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 81,431.34 ดอลลาร์สหรัฐ และให้จำเลยใช้เงินค่า
ธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการจำนวน 9,500 ดอลลาร์สิงคโปร์แทนโจทก์ และค่าปรับ
จำนวน 108,147.15 ดอลลาร์สหรัฐแก่โจทก์ หากจำเลยชำระเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยน
ในวันที่ศาลมีคำพิพากษา ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้น

เงิน 3,794,483.49 ดอลลาร์สหรัฐ และ 9,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ให้ฟ้องคดีนี้ไม่สมบูรณ์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม การทำสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้ประทับตราสำคัญของจำเลย สัญญาดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลย ป.พ.พ. ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าหรือคอมมอดิตีไว้ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงขัดต่อกฎหมายไทยหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จำเลยไม่เคยได้รับแจ้งล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำเลยจึงไม่อาจเข้าสู่คดีได้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ศาลย่อมมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ ตามฟ้องโจทก์ไม่ได้ส่งต้นฉบับคำชี้ขาดหรือสำเนาที่รับรองว่าถูกต้องและคำแปลภาษาไทยของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย และได้สาบานตัวแล้วหรือไม่ จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ถูกต้อง คดีนี้โจทก์ต้องยื่นเป็นคำร้องขอต่อศาลตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 23 แต่โจทก์ทำเป็นคำฟ้อง จึงไม่ชอบ จำนวนเงินที่โจทก์เรียกร้องจำเลยสูงเกินควรเพราะโจทก์ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสินค้าให้จำเลย โจทก์จึงไม่ได้เสียหาย และขอให้ศาลกำหนดค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการใหม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยชำระเงินจำนวน 3,604,905 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2539 แต่ดอกเบี้ยรวมแล้วต้องไม่เกิน 81,431.34 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ จำนวน 9,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ค่าปรับ 108,147.15 ดอลลาร์สหรัฐ แก่โจทก์และจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระ

ดอกเบี้ยยให้แก่โจทก์อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (7 มิถุนายน 2539) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์แล้วเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 30,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) โจทก์ได้เสนอข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราแผ่นรมควันระหว่างโจทก์กับจำเลยให้อนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์ชี้ขาด อนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์ได้ทำคำชี้ขาดตามคำชี้ขาดพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ. 15 และ จ. 16 คดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ข้ออุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 31 (3) ที่กำหนดว่าผู้ขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยของคำชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น โดยมิผู้แปลซึ่งได้สาบานตนแล้ว เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทน

ทางการทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับรอง เป็นข้ออุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็น ประเด็นข้อพิพาทไว้และจำเลยมิได้โต้แย้ง จึงห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยให้ นั้น จำเลยเห็นว่าจำเลยให้การต่อสู้ข้อนี้ไว้ และศาลชั้นต้นกำหนด ประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือไม่ การ กำหนดประเด็นดังกล่าวจำเลยเห็นว่า ย่อมครอบคลุมบทบัญญัติ พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ทุกมาตรา รวมทั้งในข้อที่จำเลยอุทธรณ์ด้วย ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยข้อนี้จึงไม่ชอบ ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่า พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "เมื่อคู่กรณีฝ่าย ใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศตาม มาตรา 29 ให้คู่กรณีฝ่ายนั้นยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในกำหนดเวลา หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ส่งสำเนาคำชี้ขาดถึงคู่กรณีตามมาตรา 21 วรรคสี่" และในมาตรา 34 บัญญัติว่า "ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการต่างประเทศเสียได้ ถ้าผู้ซึ่งจะถูกบังคับสามารถพิสูจน์ได้ว่า? (6) คำ ชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันเป็นยุติ?" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า การมีผลผูกพัน ของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการกับการดำเนินการบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำ ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นคนละส่วนแต่สืบเนื่องกัน โดยคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการจะต้องมีผลผูกพันคู่กรณีก่อนในเบื้องต้น เมื่อมีผลดังกล่าวแล้วแต่คู่ กรณียังไม่ปฏิบัติตามจึงจะมีการดำเนินการบังคับ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็น ข้อพิพาทว่าจำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือไม่ จึงมีความ หมายเพียงว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันจำเลยซึ่งจะทำให้โจทก์มี สิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ใช้บังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้นต่อไปหรือยัง หา ได้มีความหมายครอบคลุมดังข้อที่ว่า การดำเนินการร้องขอของโจทก์ชอบหรือไม่ ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงไม่ครอบคลุมข้อที่จำเลยอุทธรณ์ อนึ่ง เงื่อนไขตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 31 (3) ที่กำหนดให้คำแปล

ภาษาไทยของคำชี้ขาดและสัญญาอนุญาตตุลาการที่อ้างส่งต่อศาลนั้นต้องมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตนแล้ว เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนทางการทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับรองนั้น เป็นเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพียงเพื่อความน่าเชื่อถือของเอกสารซึ่งกระทำในต่างประเทศเท่านั้น จึงไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อจำเลยสละประเด็นข้อนี้โดยไม่คัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาลชั้นต้น จำเลยจึงอุทธรณ์ว่าคำแปลภาษาไทยดังกล่าวไม่มีผู้แปล เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศตัวแทนทางการทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับรองไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ของโจทก์ไม่ชอบ ทั้งนี้ จำเลยอ้างในข้อนี้มากกว่าปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่แม้มิได้ว่ากันมาในศาลชั้นต้นก็ชอบที่ยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยข้อนี้จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า ปัญหาตามที่จำเลยฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ. 1 ถึง จ. 5 ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์หรือไม่ก็ดี และเอกสารหมาย จ. 1 และ จ. 2 ไม่สมบูรณ์เนื่องจากมิได้ปิดอากรแสตมป์ตาม ป.ระชากร หรือ ไม่ก็ดี เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น แม้มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกขึ้นอุทธรณ์ฎีกาได้ สำหรับปัญหาว่าผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งจำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยให้นั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลย โดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ. 1 ถึง จ. 5 มีข้อความระบุให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแทนโจทก์ในการ "ยื่นฟ้องต่อผู้คดีและดำเนินการไปจนสำเร็จในศาลทั้งปวง?ในประเทศไทย?หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา?" ซึ่งเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวย่อมหมายถึงการฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการคดีนี้ด้วย ส่วนปัญหา

เรื่องการปิดอาการแสดงในปีซึ่งจำเลยเพียงยกขึ้นมาในชั้นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 กระทำในต่างประเทศจึงไม่อยู่ในบังคับแห่ง ป.ระญาการ ที่จะต้องปิดอาการแสดงปี การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปคัดค้านข้อที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยไม่มีข้อตกลงให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ จำเลยอ้างด้วยว่า พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่า พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 ที่บัญญัติให้สัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่กรณีได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเอกสารหรือมีข้อสัญญาอยู่ในเอกสารโต้ตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรพิมพ์หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจไต่สวนและชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นข้อที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น แม้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จำเลยก็อุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยให้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ. 11 ซึ่งมีข้อความระบุว่าสินค้าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิงคโปร์ คอมมอดิตี เอ็กซ์เชนจ์ ลิมิเต็ด ซึ่งพยานโจทก์คือนายธเนศเบิกความประกอบข้อความดังกล่าวว่า เมื่อมีข้อพิพาทตามสัญญาดังกล่าว โจทก์และจำเลยจะต้องเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์เป็นผู้ชี้ขาดตามกฎหมายข้อบังคับและคำแปลเอกสารหมายเลข จ. 12 และ จ. 13 ฝ่ายจำเลยคงมีแต่นายสมพรกรรมการของจำเลยมาเบิกความลอย ๆ ว่าไม่เคยเห็นเอกสารหมายเลข จ. 11 และในชั้นฎีกาจำเลยก็ได้โต้แย้งเอกสารดังกล่าว จึงฟังได้ว่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีข้อตกลงให้ตั้งอนุญาโตตุลาการอยู่จริง สัญญาอนุญาโตตุลาการจึงมีผลผูกพันจำเลย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปว่า การส่งเอกสารของสิงคโปร์ คอมมอดิตี เอ็กซ์เชนจ์ ลิมิเต็ด ให้แก่จำเลยไม่ชอบและไม่ถึงจำเลย จึงไม่ชอบตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 33 (2) ในข้อนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการพร้อมคำแปลเอกสาร หมาย จ. 15 และ จ. 16 ระบุในข้อ 5 ว่า ตามจดหมายลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 สิงคโปร์ คอมมอดิตี เอ็กซ์เชนจ์ ลิมิเต็ด ได้แจ้งให้จำเลยทราบว่า โจทก์ได้ดำเนินการ อนุญาโตตุลาการและสิงคโปร์ คอมมอดิตี เอ็กซ์เชนจ์ ลิมิเต็ด ได้เชิญชวนให้จำเลย ยื่นข้อต่อสู้พร้อมหลักฐานสนับสนุนภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 อีกทั้งเสนอชื่อ อนุญาโตตุลาการคนหนึ่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 และในข้อ 7 ของคำ ชี้ขาดดังกล่าวระบุว่า ตามจดหมายลงวันที่ 8 มีนาคม 2539 จำเลยได้รับโอกาสที่จะ คัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและในขณะเดียวกันก็ได้มีการเตือนจำเลยให้ยื่น ข้อต่อสู้หรือยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อคัดค้านหรือแก้คดีของโจทก์ดังที่ระบุในข้อนี้หรือ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2539 การแจ้งแก่จำเลยตามที่ระบุในคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการดังกล่าวเห็นได้ว่า เป็นการแจ้งภายในระยะเวลาอันสมควรและ เป็นการแจ้งให้จำเลยเข้าสู่คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการถึง 2 ครั้ง ปัญหาจึงมีเพียงว่า การส่งจดหมายทั้งสองฉบับให้แก่จำเลยตามที่ระบุในคำชี้ขาดถึงจำเลยและชอบหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์มีพยานปากนายธนศเบิกความว่า ในการดำเนินการชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการนั้นได้มีการแจ้งคำสั่งและรายละเอียดต่าง ๆ ให้จำเลยทราบแล้ว ตามเอกสารหมาย จ. 17 และ จ. 18 และมีนางเชียงซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์มาเบิกความ อีกว่า พยานได้รับมอบหมายให้เตรียมเรื่องเสนออนุญาโตตุลาการ เมื่อยื่นเรื่องดัง กล่าวแล้วอนุญาโตตุลาการได้แจ้งข้อเรียกร้องให้จำเลยทราบ ซึ่งจำเลยก็ได้แก้ไขข้อ เรียกร้องของโจทก์ ฝ่ายจำเลยมีพยานปากนายสมพรเบิกความว่า พยานไม่เคยเห็น เอกสารดังกล่าว ชื่อนายโรเบิร์ตที่ปรากฏในหนังสือถึงจำเลยแจ้งผลคำชี้ขาดและให้ จำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดเอกสารหมาย จ. 19 พร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ. 20 พยานไม่รู้จัก ศาลฎีกาเห็นว่า จดหมายทั้งสองฉบับได้ส่งให้แก่จำเลยโดยส่งไปที่เลข

ที่ 39 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่อยู่ของจำเลยที่
ระบุไว้ในสัญญาเอกสารหมาย จ. 11 และเอกสารอื่น ๆ ของจำเลย รวมทั้งใบกำกับ
สินค้าของจำเลยตามเอกสารหมาย จ. 14 การส่งจดหมายทั้งสองฉบับให้แก่จำเลยก็
เป็นไปตามวิถีทางธุรกิจระหว่างโจทก์กับจำเลยเช่นเดียวกับเอกสารอื่น ๆ อีกหลาย
ฉบับ โดยไม่ได้ความว่ามีเอกสารฉบับใดถูกส่งคืน จึงไม่น่าเชื่อว่าจดหมายทั้งสองฉบับ
จะส่งไม่ถึงผู้รับ คำเบิกความของพยานจำเลยไม่มีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงฟังได้ตามพ
ยานหลักฐานโจทก์ว่า จดหมายทั้งสองฉบับส่งไปถึงจำเลยโดยชอบแล้ว จึงไม่มีเหตุที่
ศาลจะปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา 33 (2) ตามฎีกาของจำเลย ฎีกา
จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 30,000 บาท แทนโจทก์.

(วิชัย วิวิตเสวี-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายสมชาติ สารธรรม

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายเต็มพั้น จรรย์ามัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ